



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' כ"ג ניסן תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 95

פרשת תזריע- מצורע

הלכות ספירת העומר (ב)

נושאי השיעור: דיני טעות בספירת העומר | ספירת העומר וקצירת העומר | איסור חדש בזמן הזה | שכח לספור בלילה וספר ביום | ספק ספיקא בדין ובמציאות | הנחת תפילין בחול המועד | ספק בברכות להקל | שיעור כדי אכילת פרס ושתיית רביעית | ברכה אחרונה על משקה חם או קר מאוד | ספק בברכות המצוות

ל'ואנחנו משתחוים' ו'עפים' החוצה, ושוכח שיש לספור את ספירת העומר, פוסק מרן שצריך לברך בימים הבאים. וטעמו משום שזה ספק ספיקא, ספק שמא ספר כראוי או לא, ואם תמצא לומר שלא ספר, שמא בכל לילה הוא מצוה בפני עצמה, וכשיטת התוספות, ועל כן מחמת שהוא ספק ספיקא יש לברך.

ד. ספירת העומר ביום

בדומה לכך יש שאלה, במי שכח לספור בלילה] - מי שרוצה לשכוח שיתפלל יחיד... כשמתפללים יחיד זה מאוד מצוי לשכוח לספור את העומר, כשיש ציבור זה לא מצוי שציבור שלם ישכחו לספור. לעומת זאת בחו"ל השכחה מצויה יותר גם בציבור, כיון שהם נוהגים להתפלל ערבית מבעוד יום, ואינם יכולים לספור קודם הלילה. ויש פתרון לזה שבבוקר בין 'אשרי' ל'ובא לציון' הם סופרים את העומר ללא ברכה] האם מועיל לו לספור את ספירת העומר ביום או לא. שיטת בעל הלכות גדולות שיספור ספירת העומר ביום בברכה.

ה. איסור 'חדש' בזמן בית המקדש ובזמן הזה

ביאור הדבר, שהתורה משווה את דין ספירת העומר לדין קצירת העומר, שהנה כתוב בתורה (ויקרא טז) "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה" - והיינו שבזמן בית המקדש היו מביאים את מנחת העומר ביום ט"ז בניסן ומקריבים אותו על המזבח. וכמ"ש קודם לכן (שם יא): "כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן". וקבלו חז"ל ש"ממחרת השבת" היינו יום אחד לאחר יום טוב ראשון של פסח] - הצדוקים היו אומרים שממחרת השבת היינו יום לאחר שבת חול המועד, ולכן תמיד חג השבועות יחול על פיהם ביום ראשון, וכתוב בתורה לאחר מכן (שם יז) "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלוהיכם" - והיינו שיש איסור מהתורה] - התורה לא הסבירה מה הטעם, וכמו שלא הסבירה בשאר איסורי תורה] לאכול מתבואה שהשרישה קודם ט"ז בניסן, עד שיביאו את קרבן העומר ביום ט"ז בניסן.

והנה בארץ ישראל זורעים את החיטה בחורף, וממילא בזמן בית המקדש לא היו אוכלים מהתבואה החדשה עד שידעו שהקריבו את מנחת העומר ואת הקרבן וכו'. וזהו הנקרא איסור 'חדש'.



התוספות במסכת מנחות (סו. ד"ה זכר) כותבים בשם בעל הלכות גדולות (הלכות מנחות) שאדם שלא ספר יום אחד מימי הספירה לא קיים את מצות ספירת העומר כלל וזאת משום שכתוב בתורה (ויקרא כג, טז) "שבע שבתות תמיימות תהייתה" - והיינו "תמיימות" משמעותו שצריך לספור בכל ארבעים ותשע ימים ואם החסיר יום אחד הרי שלא ספר כלל.

א. ימי הספירה מצוה אחת ארוכה

יש שמבארים את דברי בה"ג, שדעתו היא שארבעים ותשע ימי הספירה הינם מצוה אחת, וממילא כשחסר יום אחד בספירה הרי שהמצוה חסירה. לעומת זאת יש שמסבירים באופן אחר, שאמנם בה"ג מודה שמצות ספירת העומר מורכבת מארבעים ותשעה חלקים, אולם סבר שחלקי המצוה מעכבים זה את זה. ועל כל פנים שיטת בה"ג ברורה שאם החסיר יום אחד מימי הספירה שלא ספר בו הרי שהפסיד את המצוה וכבר אינו יכול לספור בברכה גם בימים הבאים.

ב. שיטת מרן השלחן ערוך

הראב"ה (סי' תקטז) והאור זרוע (ח"א סי' קצט) פסקו כדעת בה"ג, אולם התוספות שם כתבו עליו: "ותימה הוא ולא יתכן". והיינו שתוספות סוברים שכל יום הוא מצוה בפני עצמה] - או לפי הביאור האחר בה"ג, שחסרון של חלק במצות ספירת העומר אינו מעכב את שאר חלקי המצוה, ואם לא ספר יום אחד אינו מעכב מלספור בימים הבאים. וכל לילה ולילה הוא ברכה בפני עצמה. וכמו כן כותב הרא"ש (בסוף מסכת פסחים) בשם ר"י.

ולמעשה מרן השלחן ערוך חושש לשיטת בה"ג. וז"ל (סי' תפט ס"ח): "אם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה". דהיינו שחושש לדעת בה"ג ועל כן אומר שיש לספור בלא ברכה, דהיינו להבה"ג אינו צריך לספור כלל, ועל כן אם אינו מברך יכול לספור איך שירצה. לעומת זאת חושש גם לדעת התוספות שצריך לספור, ועל כן סופר את העומר רק בלא ברכה. וזאת יש לדעת, שברכות המצוות אינן מעכבות את המצוה, ואם קיים את המצוה ללא ברכה יצא ידי חובתו.

ג. מסופק אם ספר ספירת העומר

ועוד כותב מרן שם וז"ל: "אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, יספור בשאר ימים בברכה". ע"כ. והיינו שלא זוכר אם ספר אתמול או לא] - הרבה פעמים אנשים אומרים 'עלינו' מגיעים

כשחבר בית המקדש, הרי אי אפשר לאסור את התבואה לעולם, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הינף כולו אסור (ולא לאסור להניח לה), דהיינו צריך שיעבור יום ט"ז בניסן בשביל להתיר את התבואה החדשה. ולאחר מכן התבואה מותרת.

ואכן מרן בשלחן ערוך (ס"ט פוסק וז"ל: "אסור לאכול חדש אף בזמן הזה, בין לחם בין קלי בין כרמל, עד תחלת ליל י"ח בניסן. ובארץ ישראל, עד תחלת ליל י"ז בניסן".) - דהיינו שבחול מחמירים עד י"ח בניסן ככל יו"ט משום ספיקא דיומא] וכמו שכתוב במשנה (מנחות סה:) "חדש אסור מהתורה בכל מקום" - ככל איסורי אכילה האסורים מהתורה.

ז. איסור חדש בארצות אירופה ובאמריקה

לצערינו כבר לפני כארבע מאות שנה האיסור הזה התחיל להתרופף, שהרי היהודים התחילו יותר ויותר להשתקע בעומק היבשת כמו רוסיה, אוקראינה, פולין, וכיון שבאירופה ככל שהארצות מתרחקות מהים החורף הרבה יותר קר, כיון שהים ממוזג את מזג האויר.

הקב"ה ברא ביבשת אירופה דבר מאוד מעניין, פלא פלאים. יש במפרץ מקסיקו באמריקה שם חם מאוד יוצא מהים שם נהר של מים רותחים, והוא רחב כשמונים ק"מ וזורם בים לאורך כל יבשת אירופה, הנהר עצמו עדיין הוא חם מאוד, ולמרות כל הסערות שבים המים אינם מתערבבים עם מי הים, ונשארים חמים לכל אורך היבשת, וזה גורם לחימום האויר במקומות הקרובים לים, עד כדי שיש מקומות באירופה המקבילים לסיביר, כגון נורווגיה, אנגליה, ועוד אך אין שם את הקור השורר בסיביר, והוא משום שהם סמוכות לים. ומעניין הוא שמצאנו כעין זה בדברי מרן בכסף משנה בהלכות פרה אדומה, שיש בים נהרות של מים מתוקים שאינם מתערבבים עם מים אחרים. ומרן בתקופתו גילו את יבשת אמריקה ועדיין לא גילו את כל העניין של הנהרות החמים ומניין מוצאם, ועדיין נראה שהוא כבר ידע מזה.

והנה כל היהודים שחיו באירופה לא יכלו לזרוע מיני דגן בחורף מחמת הקור והשלג וכו', והיו זורעים את החיטה לאחר חג הפסח, ושם הלא היו יורדים גשמים גם בקיץ, והתבואה היתה גדלה בקיץ. והנה תבואה זו אפשר לאוכלה רק לאחר ט"ז ניסן של שנה הבאה, כיון שהיא תבואה חדשה. אולם מאידך לומר להם שלא לאכול את התבואה הזו, פירוש הדבר שיהיה אסור להם לאכול לחם לעולם, ואפילו לאכול מצה בליל הסדר לא יוכלו מחמת שעדיין לא הגיע יום ט"ז בניסן, והכל חדש.

וכמו כן להקפיד את החיטה זו המצאה חדשה, ואני זוכר שכאשר הייתי ילד לא היה לנו מקרר חשמלי, היה רק את ה'ארון' שבו היו מניחים 'בלוקים' של קרח, והיה אחד הולך ברחוב ומכריז 'קרח, קרח'. לאחר זמן קנינו מקרר חשמלי קטן שעשה רעש כמו טרקטור... והיינו שמחים שיש לנו מקרר. אשר על כן לא היו אז אמצעים לשמור את החיטה, ולשומרה משנה לשנה אינו יעיל כיון שהחיטה היתה מתליעה.

מחמת כל האמור כותב הב"ח (י"ד סי' לג) שיש להתיר את אכילת החדש, ומבאר את ההיתר בכך שהלא ודאי נשארו בשוק מהתבואה הישנה. ועוד כתב שהרי השדות הם של גויים. ועוד כתב, שהרי השדות הם שדות חו"ל, מחמת כל האמור כתב שיש להתיר את התבואה החדשה. ואמנם הב"ח כתב שההיתר אינו היתר כל כך, אולם כיון שהמדובר הוא בחיי נפש לכן התיר.

לעומתו רוב מגדולי ישראל התנגדו להיתר של הב"ח, ואין ספק שדעת מרן השלחן ערוך היא לאסור בזה, וגם בחלק או"ח כתב על כך וכדלעיל, וכמו כן כתב בחלק יו"ד (סי' לג). שאיסור חדש הוא גם בשדות של חו"ל וגם בשדות של גויים.

וכמו כן המשנה ברורה (סי' תפ"ט ס"ק מה) כותב מילים קשות נגד ההיתר של הב"ח, וכותב על כך "שומר נפשו ירחק מהם". אולם במשך הדורות היו שהקלו כדעת הב"ח, והיו שהחמירו. ובדרך כלל נראה שהחסידים הקילו בזה יותר, וכל השאר החמירו. ואכן נראה שהוא מחמת ארצות המוצא של החסידים שיצאו בעיקר מארצות פולין, אוקראינה, הונגריה וכו' ש נמצאות יותר בעומק היבשת ושם קר יותר, וממילא הבעיה של תבואה חדשה יותר קיימת ויותר זקוקים שם להיתר של הב"ח.

במהלך הדורות היו מחלוקות קשות מאוד בנושא הזה, מסופר שהגאון בעל שאגת אריה שהיה תקיף מאוד, כמו אריה, ובהיותו בגיל שבעים נתמנה להיות רב קהילה. בשבת הראשונה היה צריך הרב למסור שיעור מיוחד

ושכל בני העיר יבואו לשמוע את הרב החדש.

והנה ביום שישי, ועד הקהילה - אלו שהיו אחראים על ניהול הקהילה, קראו לרב החדש והסבירו לו שיש כמה דברים שאסור לו לדבר עליהם, ואחד מהם הוא איסור 'חדש', שכאן בקהילה נהגו להקל בזה, ואין לו רשות לבוא ולהחמיר עליהם בזה. השאגת אריה לא הגיב לדבריהם. אולם למחרת בדרשת השבת, כשכל בני העיר הגיעו לשומעו, עמד ומסר שיעור ארוך ומקיף בנושא איסור 'חדש', ודיבר על כך בתקיפות רבה, והתרה בבני הקהילה שהוועד שלהם מאכיל אותם איסורי תורה. והנה מיד לאחר השבת פיטרו אותו מתפקידו... ולאחר זמן נקרא לשמש בקודש בקהילת 'מץ' והיה שם לרב במשך עשרים שנה.

והנה לפני כמאה שנה באו לאמריקה מאות אלפי יהודים מכל קצוות העולם, וההגירה הראשונה לאמריקה היתה של היהודים החסידים. כאשר הרבה מהם היו חרדים ממש, וחלקם לא כל כך שמרו תורה ומצוות, והיתה זו תקופה קשה מאוד מבחינה רוחנית, ועל כל פנים נהגו שם רוב היהודים להקל באיסור חדש.

עם הזמן יהדות אמריקה התפתחה מאוד ונוסדו שם ישיבות וקהילות וכו', אולם איסור חדש עדיין היו מקלים בו מאוד. והסיבה לכך היא, שאמנם חלק ממדינות אמריקה זורעים את החיטה בחורף כמו כאן בארץ ישראל, אולם חלק ממדינות הדרום כמו מדינת אלבמה, פלורידה ועוד, שם יש להם גשם בכל ימות השנה, והם זורעים חיטה פעמיים בשנה, וממילא כל החיטה של הקיץ אסורה באיסור חדש וכדלעיל.

ז. ההיתרים לאיסור חדש

והנה בתחילה היו שטענו 'כל דפריש מרובא פריש' - והיינו שאמנם יש הרבה חיטה האסורה באיסור חדש, אך כיון שרוב החיטה בעולם היא ישנה, על כן יש להעריך שכאשר איננו יודעים את מקור החיטה כנראה היא באה מהרוב - והיא ישנה. אולם לפני כמה עשרות שנים התברר, שאדרבא רוב החיטה יש בה איסור חדש.

ואני זוכר שלפני כשלושים שנה נסעתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל לארצות הברית לשיבת 'עטרת התורה' של הגאון הרב יוסף רפול והוא סיפר לאאמו"ר את המצב בפרוטרוט, ואמר לו שהתברר שמאחרי סוכות רוב החיטה בארצות הברית אסורה באיסור חדש, ולאחר חנוכה בערך החיטה האסורה היא למעלה מתשעים אחוז מהחיטה! והסיבה לכך, כיון שאמריקה מייצאת כמויות אדירות של חיטה לרוסיה ולסין, והם מייצאים בעיקר את החיטה הישנה ואילו את החדשה הם 'שומרים' לעצמם - אתם יודעים מה זה אמריקאים הם גאים מאוד... לעצמם הם ישארו את החדש ולכולם את הישן].

ובזמנינו אי אפשר להגיד את כל ההיתרים של הב"ח, משום שבזמנו היו עניים מאוד, ואיסור חדש היה ממש חיי נפש בשבילם, אולם כיום שיש שפע ב"ה, ומלבד זאת ניתן להניח את החיטה בקירור מעונה לעונה, וכמו כן ניתן לדעת מהיכן כל חיטה מגיעה, וכמו בפירות שבארץ יש לכל פרי כתובת - לעניין ערלה, ויש קוד לכל ארגז מהיכן הגיע ומה העץ שלו, כן הדבר צריך להיעשות בחיטה ולברר על כל חיטה ממתי היא נקצרה בשביל שלא לעבור על איסור חדש. ואכן באותם ימים באמריקה קם יהודי אחד שערך 'מדריך לאיסור חדש' בו מפרט בתאריכים וכו' היכן ניתן לרכוש חיטה ישנה. והוברר שמי שרוצה - ניתן להיזהר מאיסור זה.

לפני כעשרים שנה אירע לי מעשה, שיהודי אחד ירא שמים, יהודי נחמד, בא והפציר בי שאבוא אליו לשבת, אמר לי שביא גם את ילדיו וכו', ואני שאלתי אותו אם בביתו מקפיד על איסור חדש, אולם הוא לא ידע על מה אני מדבר, כששמעתי כך אמרתי לו שאם הוא לא יודע מה זה איסור חדש - בודאי שהוא נכשל בזה, וממילא לא אוכל לבוא אליו.

והנה ביום שישי אני יושב ולומד - שם אף אחד לא מפריע ביום שישי ואפשר ללמוד בשקט כל היום] ואומרים לי שמחפשים אותי בטלפון הציבורי, ירדתי ועל הקו היה אותו יהודי, והוא אומר לי כך: תראה אני כבר עשרים וחמש שנה גר כאן ומעולם לא שמעתי על האיסור הזה, לכן או שתבוא אלי שבת או שאני מפסיק לתת לך צדקה!! - האיש הזה היה תורם לי בקביעות סכומים גדולים של ממש, אולי התורם הכי גדול באזור הזה - ואני אמרתי לו תן לי לחשוב על זה, אולם הוא היה עיקש בדעתו ולא יותר, אמרתי לו שאחזור אליו בעוד כמה דקות, ונכנסתי שם לבית המדרש

ושאלתי את האברכים אם יש שם מאפיה שמוכרים שם חלות של קמח ישן ואמרו שאכן יש. אך כשהם שאלו אותי לשם מה אני צריך חלות, ואמרתי להם שאני מתארח אצל פלוני ואני חושש לאיסור חדש, הם תהו "אתה לא מכיר את האיש הזה?!" הרי אשתו מכינה את כל החלות ואת כל האוכל, והרי ודאי שאם אבוא לשם עם חלות שקניתי בידים הוא לבטח יפגע וייעלב.

כששמעתי כך יצאתי החוצה, והתקשרתי אליו ואמרתי לו כך: תראה זה איסור גמור לאכול את הקמח הזה, אתה לא יכול להכריח אותי לאכול את זה, אם אתה לא רוצה לתת לי כסף אל תתן לי, אבל אל תכריח אותי לאכול דבר שאני חושב שהוא אסור באכילה מהתורה!!

כשהעשיר הזה שמע כך אמר לי: הרב, אשתי רוצה לדבר אתך, ואשתו נגשה לטלפון, ואמרה לי שלאחר סרברתי לבעלה לבוא אליהם לשבת מחמת איסור חדש, היא התקשרה לבת שלה שהיא חרדית, ושאלה אותה מה זה איסור חדש, והיא הסבירה לה בפירוט, ובזכותה תיקנה את כל הטעון תיקון, וכל מה שיש בו קמח היא קונה רק במקום שאין בו חשש של איסור חדש! כששמעתי כך אמרתי להם שאם הכל בסדר אז אני אבוא אליהם לשבת.

בליל שבת כשהגעתי לביתו של העשיר שאלתי אותו, למה התכוון כאשר בתחילה איים עלי להפסיק את התמיכה, ואז מתברר שבביתו כבר הכל בסדר, ואין כל חשש של איסור חדש? ואז העשיר אמר לי כך: תדע לך, אני רציני לנסות אותך! אני אמרתי שאם אתה תבוא בכל זאת הייתי אומר זה רב של כסף, אולם אתה עמדת בניסיון!! אוי ואבוי אם לא היית עומד בניסיון...

ה. איסור חדש בימינו בארץ ישראל

וצריך לדעת שהחשש של איסור חדש קיים גם בארץ, יש הרבה מוצרים גם בחנויות המהדרין שהם יבוא בכשרות UO וזה אמנם לא חזיר אבל זה כמו חזיר... כיון שהכשרות הזו לא מקפידים על איסור חדש, היום יש מקומות ששם קיבלו מודעות ומקפידים על כך יותר.

ומי שנוסע לארצות הברית צריך להזהר בזה ביותר, יש מסעדות שם שאם תשאל את המשרתים אם זה חדש הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו... אכן יש מקומות מסויימים שהמודעות קיימת גם במסעדות. ועל כל פנים כשמתארחים בבתים שם צריך לבדוק את זה מראש, ואמנם בימים אלו של הקיץ אין בעיה כיון שזה תבואה של קודם הפסח, אולם מאחרי סוכות בערך חובה לבדוק את מקור הקמח.

וכמו כן כמעט כל הקמח שיש בארץ הוא יבוא מארצות הברית, והוא בהשגחת ה"בד"ץ העדה החרדית. וכבר לפני כשלושים שנה אאמ"ר מרן זצוק"ל דרש מהם שיקפידו על איסור חדש, ומאז הם מקפידים.

וזכורני שלפני קצת פחות משלושים שנה הגיע לבית אאמ"ר - הרב אורי זוהר [- אני חושב שהוא בעצמו כבר שכח את הסיפור הזה... אבל אני זוכר את זה כמו היום] וסיפר לו שהגיעה אונייה גדולה של חיטה מארצות הברית שכמעט כולה אסורה באיסור חדש, ומה עושים? אאמ"ר קרא לרב אריה דרעי ושאלו מה ניתן לעשות, הרב דרעי אמר לו מיד 'תראה שר התעשייה והמסחר הוא אריק שרון אולי נתקשר אליו ונראה מה ניתן לעשות' הרב דרעי התקשר אליו והוא מיד בא לביתו של אאמ"ר.

אאמ"ר התחיל להסביר לו שאסור וכו' אבל שרון אמר לו תראה אני לא מבין, אבל אתה אומר שזה אסור אז אסור, יצא לחדר השני עשה כמה טלפונים וביטל את הגעתה של האונייה הזו, ודרש בצורה נחרצת שמעתה והלאה כל חיטה שבאה לארץ תהיה באישור הרבנים, ולא יהא בה איסור חדש. ומאז הנושא הוצף בארץ והתחילו להקפיד על האיסור.

החיטה שגדילה בארץ נחשבת לחיטה המשובחת ביותר ומייצאים אותה לחו"ל [- כאן אנחנו ההיפך מאמריקה, את הטוב שלנו אנחנו מייצאים לבחוץ...] וזו גם הסיבה שבברכת 'מעין שלוש' אנחנו חותמים 'על המחיה' ולא 'על מחיתה' כיון שרוב החיטה שאנחנו אוכלים אינה גדילה בארץ.

ט. איסור חדש במשקאות חריפים

וכמו כן יש לבדוק את המשקאות החריפים אם אין בהם חשש של איסור חדש. והנה ויסקי אין בו בעיה כיון שהוא מיושן, ועל כן אינו מכיל תבואה חדשה כלל. אולם הבירה שבאה מארצות הברית או מאירופה ובעיקר ממזרח אירופה צריך לבדוק. אכן כיום חלק מההכשרים נותנים כשרות גם לנושא של איסור חדש. אולם במקסיקו או בארגנטינה אין כל פיקוח בזה [- אם כי יכול להיות שיש שם אנשים שמכירים את הנושא ויודעים לומר

היכן יש מקום לחשוש והיכן ניתן לצרוך ללא חשש]. והכלל הוא שבכל מקום שיש גשמים בקיץ ממילא זורעים בקיץ ומתעוררת בעיה של חדש, ובכל מקום כזה יש לבדוק את המוצרים המכילים חיטה.

י. ספירת העומר ביום

לעיל נתבאר שהתורה קשרה את מצות ספירת העומר למצות קצירת העומר, ולפיכך לומר בה"ג, שהנה כתוב במשנה במנחות (ס) "נקצר ביום כשר" [- אנחנו הספרדים, נוהגים לקרוא את המשנה הזו בלילה הראשון של ספירת העומר] דהיינו לכתחילה קצירת העומר זמנה בלילה, אולם אם לא עשאה בלילה ניתן לקיימה ביום, כמו כן גם ספירת העומר, לכתחילה יש לספור בלילה ואם לא ספר בלילה יכול לספור ביום. והיינו שסופר בברכה ביום.

אולם ~~התוספות כותבים בשם רבינו תם~~, שהנה יש משנה אחרת במסכת מגילה (כ) "כל הלילה כשר לקצירת העומר" - ודורשת הגמרא שדבר שכשר בלילה כשר רק בלילה, משמעות הדבר שאם נעשה ביום - פסול, אם כן הוא הדין לעניין ספירת העומר, שכיון שזמנו בלילה לפיכך אם נעשה ביום אינו יוצא ידי חובה. ורבינו תם מביא לכך עוד ראיות, וכגון ממה שכתוב שקצירת העומר דוחה את השבת, וזה נגד הצדוקים, שהם תמיד קוצרים את העומר במוצאי שבת, אבל אצלנו, שבזמנם שהיו מקדשים על פי הראיה פסח יכול היה לחול ביום שישי, ואם כן יום ט"ז בניסן יכול ביום שבת, ובכדי להודיע שיש לנו מסורת על פי חז"ל, על כן היה שואל אותו שלוש פעמים "שבת היום? אומרים לו הן!" ואם כן שואל רבינו תם, הרי אם קצירת העומר כשרה ביום מפני מה לא דחו את הקצירה ליום הבא? ועל כן כותב רבינו תם שיש להוכיח שהקצירה כשרה בלילה ולא ביום, וממילא אי אפשר לאחר את הקצירה. אשר על כן מסק רבינו תם שהוא הדין לעניין ספירת העומר, כיון שזמנה בלילה הרי שזה מעכב, ואם לא ספר בלילה אינו יכול יותר לספור ביום.

למעשה מרן השלחן ערוך (שם) פוסק שאם שכח לספור בלילה, עליו לספור ביום ללא ברכה, והטעם כיון שהוא ספק. ומחמת כן רוב קהילות הספרדים נוהגים לספור את העומר בתפילת שחרית, ואצל החאלאבים נוהגים לספור לאחר 'אשרי' קודם 'ובא לציון', ויש קהילות שנוהגים לספור לאחר התפילה ממש.

יא. שכח לספור בלילה אחד

והנה מרן כותב שאם שכח לספור בלילה אחד סופר ביום בלא ברכה, ויש לדון מה דעתו, האם בלילה הבא יכול לספור כהרגלו בברכה, או שלא. והנה מרן כתב במסופק - שבליילה שלאחריו יכול לספור בברכה כיון שיש כאן ספק ספיקא, שמא ספירת היום היא בסדר, ואם תמצא לומר שספירת היום היא לא ספירה - שמא לא צריך 'תמימות', וכל לילה היא ספירה בפני עצמה.

ולכאורה הוא הדין במקום שלא ספר כלל בלילה וסופר ביום, שיש בזה ספק ספיקא, שמא הספירה ביום שלאחריו היא בסדר ומותרת, וכשיטת בה"ג. ואם תמצא לומר שמצות הספירה היא בלילה בלבד, והספירה ביום אינה עולה לכלום, שמא להלכה פוסקים את בה"ג שלא צריך 'תמימות' אלא כל מצוה ומצוה בפני עצמה.

יב. ספק בדין ספק במציאות

והנה, אם נתבונן נבחין שיש הבדל גדול בין הספק ספיקא של מרן במקום ספק, לספק ספיקא המבואר שהוא גם במקום ששכח לספור לגמרי וספר ביום. שהספק ספיקא של מרן הוא ספק במציאות, ספק ספר - ספק לא ספר, ואילו הספק השני הוא בדין אם צריך 'תמימות' או לא.

לעומת זאת הספק ספיקא שאמרנו במקום ששכח לגמרי ורוצה לספור ביום, שני הספיקות הם בדין, ספק אחד אם הספירה ביום מועילה, וספק השני אם אי הספירה גורמת שאינו יכול לספור ביום הבא.

אולם למעשה עם כל זה, כתבו המשנה ברורה ועוד אחרונים, וכן הסיק אאמ"ר מרן זצוק"ל להלכה שמי שספר ביום ולא בלילה, רשאי להמשיך ולספור ספירת העומר בברכה בלילה.

יג. הנחת תפילין בחול המועד

והאמת שמי שלומד פוסקים רואה שיש הרבה מקומות שהפוסקים לוקחים שני ספיקות בדין ועושים מהם ספק ספיקא. ודוגמא לדבר, שהנה יש מחלוקת אם צריך להניח תפילין בחול המועד, ולהלכה מרן השלחן

ערוך פסק שאין מניחים תפילין בחול המועד. ועל פי הזוהר הקדוש יש איסור חמור להניח תפילין בחול המועד. ומרן בבית יוסף (סי' לא) מביא את דברי הזוהר הללו. והם נפקא מינה אם התפילין נעשים מוקצה, מדין כלי שמלאכתו לאיסור, או שהם כלי שמלאכתו להיתר [- כיון שדברי הזוהר הם גם לגבי חול המועד וגם לגבי שבתות וימים טובים].

והנה יש קהילות אצל בני אשכנז שנהגו להניח תפילין בחול המועד, כך הוא מנהגם ויש להם על מה שיסמכו. והפרי מגדים בא ומחדש דין, שמי שנוהג להניח תפילין של רבינו תם, בימי חול המועד אינו צריך להניחם, כיון שיש בזה ספק ספיקא, ספק אם חול המועד חייב בתפילין, ואם תמצא לומר חייב בתפילין - שמא הלכה כרש"י ולא כרבינו תם. והרי הם ספק ספיקא ששני הספיקות הינם ספק בדין.

יד. הנחת שני זוגות תפילין יחד

האמת היא שקשה לי על הפרי מגדים, שהנה אם יבוא אדם ויראה את התפילין שלו ומתברר שיש חשש גדול לכשרותן, האם יש מקום לומר שאינו צריך לתקן משום ספק ספיקא, ספק שמא התפילין הללו כשרות, ואם תמצא לומר שאין כשרות שמא הלכה כרבינו תם, ואותו האיש מניח רבינו תם, ואין לו לחשוש?! הרי ודאי שאי אפשר לומר כן! שהרי כל ספק שיהיה בתפילין נאמר שיש ספק ספיקא.

בזמנו אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בחריפות נגד המנהג שנהגו להניח שתי זוגות תפילין - רש"י ור"ת - יחד. וטעמו היה שאם התפילין קטנות מדאי יש חשש של פסול בכתב וכו', ואם לוקח תפילין גדולות מעט ממילא כבר יש חשש שהתפילין יוצאות ממקומן על הזרוע.

והנה הגאון הרב מאזוז שליט"א כתב בנושא הזה מאמר, שם חלק על אאמו"ר בעניין, וכתב שלא נורא אם התפילין יוצאות ממקומן, והביא פוסקים שאכן כל הזרוע כשר להנחת תפילין. וכתב על כך שיש להתיר לעשות כן משום ספק ספיקא, ספק שמא כל הזרוע כשר לתפילין, ואם תמצא לומר שאינו כשר לתפילין - שמא הלכה כרש"י ולא כרבינו תם. ופעם אמרתי לו, איזה ספק ספיקא זה?! הרי אין לדבר סוף, וכל חשש של ספק בהלכות תפילין נאמר שיש בזה ספק ספיקא ונקל! ואמרתי לו את דברי הפרי מגדים, והוא אכן חשב להביא מדבריו ראיה, אך אמרתי לו שבשו"ת שואל ומשיב מקשה עלי, ודוחה את דבריו שאי אפשר לעשות כזה ספק ספיקא.

טו. ספק ברכות להקל בספק ספיקא

על כל פנים נראה בספרי הפוסקים בעיקר הספרדים, אך גם האשכנזים, שעושים ספק ספיקא כאשר שני הספיקות הם בדין, והפרי מגדים עצמו עושה הרבה פעמים ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים. אולם לגבי ספירת העומר יש שאלה אחרת, שהנה לספור בלא ברכה ניתן לספור, שהרי ברכות אינן מעכבות, אם כן למה מרן כותב שבמסופק אם ספר - סופר בברכה משום שיש ספק ספיקא, הרי ספק ברכות להקל, ויש הרבה פוסקים שכותבים שכלל זה הוא גם במקום של ספק ספיקא, ואם כן מפני מה יש לברך.

טז. ברכה אחרונה על שתייה פחותה מרביעית

ודוגמא לדבר, הנה באכילת דבר איסור, חייבים מלקות על האכילה רק כשאוכל כזית בכדי אכילת פרס. ו"כדי אכילת פרס" הוא מחלוקת בין רש"י והרמב"ם אם הוא שלוש ביצים או ארבע ביצים. שאם אכל כזית בזמן שאוכלים בו שיעור אכילה כזה מיד חייב מלקות. וההבדל בין השיטות הוא בין 4 דקות ל-10 דקות. ואאמו"ר מרן זצוק"ל היה אומר לגבי אכילת מצה, שכיון שהיא דאורייתא יש להקפיד לאכול את הכזית מצה תוך 4 דקות. אולם באופן כללי סבר שהשיעור הממוצע של כדי אכילת פרס הוא 7.5 דקות.

והנה לגבי שתייה, כותב הרמב"ם בהלכות שביית העשור, שחייב כרת על שתיה ביום הכיפורים הוא באופן ששתה מלוא לוגמיו בתוך שיעור זמן של שתיית רביעית.

[- בשיעור אכילה יש שיעור של משך זמן האכילה, בשיעור של שתיה השתיה עצמה לוקחת שניה אחת, והשיעור בזה הוא שיעור הלגימות, ועל כן שיעור שתיית רביעית הוא בשתיית שתי לגימות. וכך ביארתי באורך בספרי 'הלכה ברורה' ח"ט סי' קצ והבאתי לזה הרבה ראיות, ושכן דעת המשנה ברורה בביאור הלכה, ועוד.]

וכמו כן כותב הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות לגבי מי ששתה משקה של איסור, שאם שתה רביעית בתוך זמן שתיית רביעית חייב מלקות. אולם הראב"ד שם חולק עליו וסובר שגם בשתיית איסור משערים בכדי אכילת פרס. ומרן בהלכות יום הכיפורים כותב פעם כהרמב"ם ופעם כהראב"ד, אולם מי שלומד בעיון את דברי מרן שם יראה, שדעתו ברורה כדעת הרמב"ם, ששיעור שתייה הוא ברביעית. וכמו כן הוא לגבי ברכה אחרונה, שאם שתה רביעית מברך ברכה אחרונה, אולם אם שתה ביותר מכדי שתיית רביעית אינו יכול לברך ברכה אחרונה.

אכן לגבי ברכה אחרונה כותב הכנסת הגדולה שגם לדעת הרמב"ם רשאי לברך כששתה פחות מרביעית, כיון שהרמב"ם שאמר שיעור כדי רביעית היינו לגבי שתיית איסור, אולם לעניין ברכה אחרונה, שנהנה מהעולם הזה, אין נפקותא כמה שותה, כיון ששתה - מתחייב בברכה אחרונה. לעומת זאת המגן אברהם חולק על הכנסת הגדולה, וסובר שדעת הרמב"ם שגם לעניין ברכות הנהנין אם לא שתה רביעית אין זו נחשבת לשתייה.

ולכאורה יש כאן ספק ספיקא לברך ברכה אחרונה גם כששותה פחות מרביעית, שמא הלכה כראב"ד שמשערים בכדי אכילת פרס, ואם תמצא לומר שהלכה כהרמב"ם שבשתייה משערים ברביעית, שמא לגבי הברכה אחרונה הלכה כהכנסת הגדולה, שאף אם שתה פחות מרביעית מברך ברכה אחרונה.

ויש להוסיף על כך עוד, שיש ראשונים הסוברים ששיעור ברכה אחרונה בשתייה הוא בכזית או בכביצה, והרי כביצה הוא שיעור של פחות מרבע כוס. ואם כן יש כאן שלוש ספיקות לברך.

וכמו כן בשתיית משקה חם, הרי אין מי ששותה משקה חם בבת אחת, ואומר על כך הגינת ורדים שמברך עליו ברכה אחרונה אף כששותה פחות מרביעית, כיון שדרכו בכך, זוהי דרך שתיית משקה זה. וכן להיפך במשקה קר. אולם כיון שיש הרבה פוסקים החולקים על הגינת ורדים, לכאורה יש ספק רביעי לברך ברכה אחרונה על שתיית פחות מרביעית.

אולם למרות כל זאת, למעשה איננו מברכים ברכה אחרונה כלל אלא בשתיית רביעית בלגימה אחת או שתיים, כיון שאנחנו אומרים בזה ספק ברכות להקל.

יש בנושא הזה תשובה ארוכה בשו"ת יביע אומר ולפני עשרות שנים לקחתי אותה ותימצתי אותה ואאמו"ר הדפיס אותה בשו"ת יחיה דעת. ובהערה שם הוא כתב דברים יפים מאוד בנושא של ספק ספיקא בברכות שאומרים ספק ברכות להקל.

ואם כן קשה על דברי מרן השלחן ערוך כאן שבספק ספיקא בספירת העומר מברך, והרי הוא ספק בברכות ויש להקל.

יז. ספק בברכה וספק במצוה

והתשובה היא, שיש חילוק גדול בין ספק ספיקא בספירת העומר, לספק ספיקא לגבי ספק בברכה אחרונה של שתייה פחותה מרביעית. שבספק בברכות על השתייה הספק נוגע לגבי הברכה עצמה, ממילא בזה אומרים ספק בברכות להקל. לעומת זאת בספירת העומר הנידון הוא לגבי עצם מצות הספירה, אם חייב בספירה או לא, וכיון שהספק הוא במצוה, ולדעת הרמב"ם והראב"ה היא מצוה מהתורה בזמן הזה, ממילא יש להחמיר לקיים את המצוה שוב פעם, ממילא כשחייבים לקיים את המצוה חייב גם לברך עליה.

יח. ברכה על קיום המצוה מספק

בכעין זה יש תשובת הרדב"ז (ח"ב סי' תתק"ט) שכותב שבכל מקום שיש חובה לקיים את המצוה גם אם מספק, הרי שחייבים גם לברך על המצוה. אולם מרן השלחן ערוך (סי' י"ב סי' ט"ז) כותב שאם הטיל אדם ציצית בבגד ללא כוונה לשמה, שהיא מחלוקת הרמב"ם (פ"א מהלכות ציצית ה"ב) שמכשיר, ורש"י (טובה ט. ד"ה פסולה) והרא"ש (נהלכות ציצית סי' י"ז) שפוסלים. וכותב על כך מרן שם אין לו ציצית אחרת יתעטף בה אבל לא יברך עליה. והנה מי שלומד את לשון השלחן ערוך נראה בבירור שסובר כהרמב"ם שכשר, ובכל זאת מחמת המחלוקת כותב מרן שאין לברך.

והמבואר שגם במקום שהספק נוגע למצוה דאורייתא מרן פוסק שאין מברכים. אך אין זה דומה לספק בספירת העומר, כיון שבספירת העומר הוא ספק ספיקא, ועל כן במקום ספק יש לספור ספירת העומר בברכה.